

1501046-28.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Michael Barbosa, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 20 de abril de 2022, por volta das 10:30h, na Rua Porto Amazonas, 422, Cocaia, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501046-28.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501046-28.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Michael Barbosa, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 20 de abril de 2022, por volta das 10:30h, na Rua Porto Amazonas, 422, Cocaia, em Guarulhos, guardava e transportava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 460 porções de cocaína, com peso líquido total de 181,24 gramas, e 302 porções de maconha, com peso líquido total de 634,43 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, policiais militares, em patrulhamento, avistaram o veículo de placas EHX-7178 em que estava o acusado e, este, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir. Após breve perseguição e abordagem, o denunciado foi detido e, realizada busca no veículo, foram localizados os entorpecentes.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia (fls. 93/94) e em 23 de maio de 2022 foi recebida a denúncia (fl. 99). No curso da instrução, duas pessoas foram ouvidas, e o acusado interrogado ao final. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação, nos termos da denúncia, que entendeu provada. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de fl. 9, bem como pelo laudo toxicológico (fls. 106/108) e pelas fotografias de fls. 14/15.

Os policiais militares narraram no procedimento inquisitivo (fls. 16 e 17) e no contraditório que, em patrulhamento, avistaram um veículo cujo condutor demonstrou

nervosismo e acelerou, o que motivou perseguição e abordagem. Relataram que, em busca no interior do automóvel, foram localizadas as drogas e, em consulta ao sistema, constataram que o acusado figurava como procurado em razão de condenação por tráfico. Acrescentaram que não conheciam o denunciado. Extrajudicialmente (fl. 19), o acusado optou pelo silêncio. Durante a audiência, confessou.

Não há se falar em absolvição. Os policiais não conheciam o réu e nada leva ao entendimento de que forjaram o flagrante. No carro havia grande quantidade de entorpecentes, o que reforça esse entendimento. Se os servidores pretendessem incriminar gratuitamente um inocente, não precisariam imputar aproximadamente um quilo de drogas: bastariam algumas porções.

O acusado, ao ser ouvido, não apresentou nenhum fundamento que levasse a crer que os policiais mentiram e/ou que pretendiam receber algo ilícito para que a detenção não fosse realizada. Pelo contrário, admitiu a prática da infração.

A considerável quantidade de drogas e a variedade apresentada demonstram que o acusado pretendia entregá-las ao consumo de terceiro, não se tratando, desta forma, de mero usuário. Aliás, o denunciado não se intitulou consumidor. E mesmo que fosse, não teria como consumir tudo o que foi encontrado. Ou seja, o tóxico era destinado ao tráfico.

Resta a fixação da pena.

O réu ostenta Maus antecedentes (FA fls. 25/28 e certidão fls. 29/41). Enquanto as condenações mais antigas servem para configurar os Maus antecedentes, a mais recente comprova a reincidência. Outrossim, conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, o juiz deverá, para fixar a pena, considerar a quantidade e a natureza da droga. No caso, 762 porções de drogas foram apreendidas, sendo 460 de cocaína, entorpecente com alto poder viciante. Assim, a pena-base precisa ser imposta acima do mínimo legal, ou seja, 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no piso, considerada a sua situação econômica.

Na segunda etapa, a agravante da reincidência fica compensada pela atenuante da confissão.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição.

O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não incide. Isso porque, conforme é possível perceber, o agente há algum tempo se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente, tanto que é reincidente específico.

O regime prisional inicial é o fechado. A pena supera quatro anos de reclusão e o acusado é reincidente específico. O tempo de prisão provisória não é suficiente para que ocorra a progressão.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Michael Barbosa à pena de 6 anos 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 666 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03. O acusado trabalhava e obtinha renda. Nada leva a crer que não tenha condições de arcar com os custos gerados pelo processo.

Em razão da pena imposta, que supera 4 anos, não há se falar em conversão em restritivas de direito ou imposição de sursis.

O réu respondeu preso ao processo, quando ainda não reconhecida a responsabilidade penal nesta instância. Não teria sentido, agora, condenado a pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, que fosse solto, pelo que não lhe faculto eventual apelo em liberdade. Outrossim, o fato de exercer o comércio ilícito há tempos leva ao entendimento de que, em liberdade, voltará a delinquir, colocando a sociedade em risco, sendo pois necessária a custódia para garantia da ordem pública.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração da droga. Decreto o perdimento do automóvel. O bem, de acordo com o réu, lhe foi entregue junto com as drogas pelo traficante contratante. Ou seja, trata-se de bem adquirido com o produto do comércio ilícito. O celular, caso não seja reclamado dentro do prazo do art. 123 do CPP, poderá ser leiloadado.

P.R.I.C.Guarulhos, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA